

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
11	시 정 1 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

한국수력원자력(주) 상임감사위원

시정요구 및 통보

제 목 간이공사 인지세 분담 미흡

관 련 부 서 ♠본부

조 치 부 서 ♠본부 ○실 ■부, □부, ▼부

내 용

1. 업무 개요

♠본부 ○실 ■부는 기계·전기·계측제어 설비 유지관리 업무 등을 담당하고 있으며, ▼부는 발전소 토건시설물 유지관리 및 안전점검 등의 업무를 담당하고 있고, □부는 발전설비 정비계획 수립, 수력·양수 성능개선 및 현대화 사업 관리 업무 등을 담당하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

사규 「계약규정 시행세칙」 제118조(계약서의 작성 및 체결)에 따르면, “계약서는 정본 2부를 작성하여 쌍방이 기명·날인하고 인지세법이 정하는 바에 따라 소정 금액의 수입인지를 자기 보관분에 대하여 각자 비용부담으로 첨부하여 소인하고

각각 이를 보관한다” 라고 되어 있고, “전자 입찰의 경우 계약서를 1부만 작성하므로 인지세는 납부금액의 100분의 50씩 계약상대자와 분담한다” 라고 되어 있다.

「간이공사 업무처리 기준」 7.4.8(인지세 납부)에 따르면, “인지세법 제3조 제1항에 따른 인지세 납부대상 공사 중 계약서를 1부만 작성할 경우 계약규정시행세칙 제118조 제5항을 준용하여 인지세 납부금액의 100분의 50씩 공사수급인과 분담한다” 라고 되어 있으며, “DREAMS 구매오더 중 ‘인지세 납부’ 메뉴를 통해 공사수급인이 첨부한 전자수입인지를 확인한 후 지급전표를 생성하여 납부금액의 절반을 공사수급인에게 환급한다” 라고 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

♠본부와 계약 체결된 간이공사 건의 인지세 환급현황을 점검한 결과, 전자 입찰로 계약서를 1부만 작성할 경우 DREAMS 상 ‘인지세 납부’ 메뉴를 이용하여 인지세 납부금액의 절반을 계약상대자와 분담하도록 되어 있으나, 일부 간이공사는 계약상대자가 납부한 인지세(20,000원)의 절반(10,000원)을 아직까지 반환하지 않은 사실이 확인되었다.

따라서, 「간이공사 업무처리 기준」에 따라 계약상대자의 인지세 납부 금액의 절반을 조속히 분담하여야 할 것이다.

관련자 의견 관련부서 직원들은 감사결과를 수용하면서 향후 동일사례가 발생되지 않도록 주의를 기울이겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ♠본부장은

① 간이공사 계약상대자가 납부한 인지세의 절반을 「간이공사 업무처리 기준」에

따라 반환하시기 바라며,(시정 1)

② 향후 계약상대자와의 인지세 분담을 누락하지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련 공문에 대한 부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)